МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2020 оны 04 дүгээр сарын 01 № 1/09 Улаанбаатар хот

ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН САЙД С.ЧИНЗОРИГ ТАНАА

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны харьяа ... аймаг дахь Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийн /цаашид МСҮТ гэх/ 2 дугаар ангийн сурагч ...., ..., ... нараас Комисст хандаж гаргасан гомдолдоо “Дотуур байрны багш .... нь тодорхой шалтгааны улмаас ажлаасаа халагдсан бөгөөд багшийнхаа талаар Сүхбаатар аймгийн фэйсбүүк группт өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм. Ингээд .... багш болон бусад багш нар намайг элдвээр загнаж, хүүхдүүдийн дэргэд цагдаад өгнө гэж дарамталсан, мөн дотуур байранд 2,5 жил амьдрах, суралцах хугацаанд сурагчдын эрхийг маш их зөрчдөг, багш нар сурагчдад сэтгэл зүйн дарамт үзүүлдэгээс гадна нийгмийн ажилтан У.Хүрэлсүх нь сурагчдыг зодож, хэл үгээр дарамталж, гэрийн ажлаа хийлгэдэг” талаар тус тус дурджээ.

Комиссоос дээрх гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь хэсэгт заасныг тус тус үндэслэн батлагдсан удирдамжийн дагуу МСҮТ-ийн сурагчдын эрхийн хэрэгжилтэд 2020 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр хяналт шалгалт хийв.

Хяналт шалгалтыг тус байгууллагын удирдлага, багш, ажилтнууд, дотуур байрны сурагчидтай ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага хийх, тэднээс тайлбар, тодруулга авах, шаардлагатай баримт материалтай танилцаж, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулав.

Тус хяналт шалгалтаар дараах хүний эрхийн ноцтой зөрчил илэрсэн тул зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцуулах, дахин зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу Шаардлага хүргүүлж байна. Үүнд:

МСҮТ-ийн дотуур байрны барилга нь 2009 онд дотуур байрны зориулалтаар баригдсан, гурван давхар, 24 өрөө бүхий 104 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай байна. Хяналт шалгалтын үед тус байранд 78 сурагч амьдарч байсан бөгөөд хүйтний улиралд байрны дулаан алдалт их гэх шалтгаанаар гурван давхарт амьдарч байсан сурагчдыг нэг, хоёрдугаар давхарт нүүлгэн байрлуулсан, нийт 12 ариун цэврийн өрөө (эмэгтэй, эрэгтэй) болон халуун усны шүршүүрүүд нь хүрэлцээгүй, ажиллагаагүй, агааржуулалтын системгүй зэргээс дотуур байранд бохирын үнэр ихээр тархсан байдалтай байв. Дотуур

байрны зарим тасаг зохиомол гэрэлтүүлэггүйгээс сурагчид хичээл хийх боломжгүй, уншлагын танхимын ширээ, сандал нь эвдэрхий, орчин нөхцөл бохир, эмх замбараагүй, мөн тасгуудын хувцасны шүүгээ, ширээ, сандал, ор зэрэг нь эвдэрсэн, сэгсрэгч нь ажилладаггүй хагас автомат нэг угаалгын машин сурагчид дундаа хэрэглэж байна.

Мөн дотуур байранд амьдарч буй сурагчид "... дотуур байр өвөлдөө хүйтэн байдаг, номын сангийн ширээнүүдийн ихэнх хөл хугарчихсан, хичээл хийхэд тухгүй, ор салж унах гээд уяагаар тогтоосон болохоор чөлөөтэй хөдөлж болдоггүй, ариун цэврийн өрөө хүрэлцээгүй, зарим суултуур нь эвдрээд удаж байгаа, байрнаас бохирын муухай үнэр байнга л үнэртдэг, биднийг нэгдүгээр курст байхад л засвар хийнэ гэж ярьж байсан боловч гурван жил болоход засаж, янзалсан зүйл байхгүй, гурван давхарт ариун цэврийн өрөө байхгүй болохоор охидууд нэгдүгээр давхрын ариун цэврийн өрөө рүү ордог, өрөөний гэрэл долоо хоногийн өмнө шатсан одоо болтол гэрэлгүй байгаа, өөрсдөө гэрэл авч хий гэж байрны багш хэлсэн ч бидэнд мөнгө байхгүй болохоор сольж чадаагүй" гэж ярьцгаасан байна.

Мөн МСҮТ-ийн захирал ... Комисст өгсөн тайлбартаа "МСҮТ-ийн дотуур байрны урсгал засварт тусад нь төсөв батлагддаггүй, нийт сургуулийн хэмжээний урсгал засварт 5-6 сая орчим төгрөг жилдээ төсөвлөгддөг, хичээлийн байр олон анги танхимтай, дадлагын газар, цайны газар, ариун цэврийн өрөө гээд эдгээр бүх өрөө, танхимын урсгал засварт төсөвлөгдсөн төсөв хүрэлцээгүй байдаг" гэх тайлбарыг өгчээ.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 2 дахь заалтад "Эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдлоос ... хамгаалуулах эрхтэй", Оюутны дотуур байрны үйлчилгээ ерөнхий шаардлага MNS 5869:2008 стандартын 4.2.5, 4.2.6-д "Оюутан, сурагчдын байрлах өрөө нь эрүүл ахуйн шаардлага, норм, норматив хангасан, угаалга, хатаалгын өрөөтэй, 50 хүүхэд тутам 1 угаалгын машинтай байна", мөн стандартын 4.3-т "Дотуур байрны өрөө тасалгаанууд амьдрах хүний тоогоор сандал, ор, гудас, хувцасны шүүгээтэй, өрөө бүрд ширээ, ширээний гэрэл, хогийн савтай, нэг өрөөнд 4-с илүүгүй оюутан байх" гэж тус тус заасныг зөрчсөн байна.

Иймд МСҮТ-ийн дотуур байрны сурагчдыг эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, хангах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээг нэн даруй авах;

Дотуур байрны сурагчидтай хийсэн бүлгийн болон ганцаарчилсан ярилцлагаар МСҮТ-ийн багш нар сурагчдаар цалинтай болон цалингүй ажил хийлгэдэг, ялангуяа нийгмийн ажилтан ... нь сурагчдыг хичээлд нь суулгахгүй эмнэг сургах, морь хөлслөх ажил хийлгэдэг талаар ярьсан байна. Үүний мөрөөр нэр бүхий сурагчдаас асуудлыг тодруулахад "Нийгмийн ажилтан ... нь манай ангийн ...-ийг хичээлд нь суулгахгүй байнга дуудаж авч яваад морины ажлаа хийлгэдэг", мөн сурагч ... "...нийгмийн ажилтан .... нь 2018 оны 12 дугаар сарын сүүлээр аймгаас хойшоо 30 гаран километрт байдаг аавынх руугаа манай ангийн .... бид гурвыг авч явсан. Явж байх замдаа цасанд машин суугаад цааш явах боломжгүй болж 2-3 километр газар бид алхаж аавынх руу нь очсон. Очоод малын хорооны цас цэвэрлэх, үхсэн малынх нь сэг зэмийг нь зөөж хог руу нь хаячихаад хоол идээд буцсан. Бид зуны пүүзтэй явж байсан. ... хавар намрын куртиктэй, ... өвлийн куртиктэй, бид гурав гурвуулаа малгай, ороолт бээлийгүй маш их даарсан, хөл хөлдөх гэж байсан. Энэ мэт нийгмийн ажилтан ... нь гэрийнхээ ажлыг хийлгэдэг, ганцхан намайг ч биш байрны хүүхдүүдээр морь хөлслүүлэх, эмнэг сургах зэрэг ажлаа хийлгэдэг. Манай ангийн ..-ийг нэгдүгээр курст байхаас нь л эмнэг сургах, морь хөлсөх ажлуудыг олон удаа хийлгэж байсан" гэх тайлбарыг өгчээ. Мөн нэр бүхий сурагчид "анги удирдсан багштай хувь хүмүүс ярьж тохироод сурагчдаар ажил хийлгүүлдэг,

зарим багш нар нь ажил хийхгүй бол уурлана, ажлын хөлсөнд заримдаа 5-10 мянган төгрөг өгдөг, заримдаа огт цалин өгдөггүй" гэж тус тус тайлбар өгсөн байна.

Монгол Улс нэгдэн орсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 8 дугаар зүйлийн 2а-д "Хэнийг ч албадан хөдөлмөрлүүлэх буюу заавал ажилд тулгаж болохгүй", Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенцын 2.1-д "Энэхүү конвенцын зорилгоор "албадан буюу заавал хийлгэх хөдөлмөр" гэж ямар нэг шийтгэл хүлээлгэхээр айлган сүрдүүлж аливаа этгээдээр гүйцэтгүүлэх, чингэхдээ уг этгээд нь өөрөө сайн дураар гүйцэтгэхийг санал болгоогүй бүх ажил буюу үйлчилгээг хэлнэ", Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэрийн тухай 182 дугаар конвенцын 3-т" хүүхдийн хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэлбэр" гэдэгт "хүүхдийг...хүчээр албадан хөдөлмөрлүүлэх...", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад "... Хэнийг ч хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж болохгүй" гэж тус тус заасан байна.

Иймд ... аймаг дахь МСҮТ-ийн нийгмийн ажилтан ... нь албан тушаалаа ашиглан дотуур байрны сурагчдад дарамт, шахалт үзүүлдэг, албадан хөдөлмөр хийлгэдэг нь тогтоогдож байх тул хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох;

МСҮТ-ийн дотуур байрны сурагч ..... нарын гомдолд дурдсан "дотуур байранд 2,5 жил амьдрах, суралцах хугацаанд нийгмийн ажилтан ...-д зодуулсан болон бусад багш нар сэтгэл зүйн дарамт үзүүлдэг..." гэх асуудлыг тус сургуулийн дотуур байрны багшаар ажиллаж байсан Г.Эрдэнэчимэгээс тодруулахад "...нийгмийн ажилтан ... нь сурагчдыг хүнгүй, камергүй газар аваачиж зоддог, биед нь хөхрөлт, ямар нэгэн зодсон шинж тэмдэг үлдээхгүйгээр хоёр гуя, гарын булчингийн сул мах руу цохиж зоддог талаар сурагчид аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газарт гомдол гаргаж байсан" гэх тайлбарыг өгчээ. Комиссоос уг асуудлын мөрөөр Сүхбаатар аймгийн холбогдох төрийн байгууллагуудаас мэдээлэл авсан болно.

Комисст ирүүлсэн Сүхбаатар аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 9-ний өдрийн 49 дугаар албан бичигт "2019 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдөр МСҮТ-ийн нийгмийн ажилтан ... нь хүүхдүүдийг зоддог гэх гомдлыг ирүүлсэн бөгөөд уг гомдол, мэдээллийг шалгуулахаар харьяаллын дагуу Сүхбаатар аймаг дахь Цагдаагийн газарт шилжүүлсэн. Уг гомдлын хүрээнд "МСҮТ-ийн багш, сурагчдын харилцааг тодорхойлох судалгаа" авсан, тус судалгаанд хамрагдсан нийт хүүхдүүдээс багш нарын зүгээс сурагчдад дарамт, шахалт үзүүлэх, зодох гэх мэт хүчирхийллийн хэлбэрийг үзүүлдэг үү? гэх асуултад нийгмийн ажилтан .... багшийн нэрийг 81 хувь нь дурдсан бол гоо сайхны багш ...-ийн нэрийг 19 хувь нь дурдсан" гэх, мөн Сүхбаатар аймаг дахь Цагдаагийн газрын 2020 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн 42/537 дугаар албан бичигт "МСҮТ-ийн нийгмийн ажилтан ... нь тус сургуулийн эрэгтэй хүүхдүүдийг ариун цэврийн өрөө болон камергүй газар оруулж бие махбодын хүчирхийлэл үйлддэг гэх зөрчлийг шалгаад нийгмийн ажилтан ...-д холбогдох ... дугаартай хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан тул Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 6.11 дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсэгт заасан хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан гэх үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон, дахин нийгмийн ажилтан ...-д холбогдуулан гомдол ирсэн бөгөөд МСҮТ-ийн сурагч ... нарын биед хохирол учруулахгүйгээр зодсон хэрэгт 2019 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр Зөрчлийн тухай хуулийн 5.3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар ... дугаартай зөрчлийн хэрэг нээж, хүний биед хохирол учруулахгүйгээр халдаж, зодсон гэх үндэслэлээр түүнд 100.000 /нэг зуу/-н мянган төгрөгийн торгох шийтгэл оногдуулсан" талаар тус тус дурджээ.

Мөн Сүхбаатар аймгийн Прокурорын газраас 2020 оны 3 дугаар сарын 8-ны

өдрийн 1/208 дугаар албан бичгээр “Сүхбаатар аймгийн МСҮТ-ийн нийгмийн ажилтан ...-д холбогдуулан гаргасан иргэний гомдлыг тус аймгийн Цагдаагийн газрын эрх бүхий албан тушаалтан зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулж шалгасан хоёр тохиолдол байна. Үүнд: Эрдэнэцагаан сумын иргэн ....-аас “манай хүү ..-ыг нийгмийн ажилтан .... нь удаа дараа зодсон” гэх гомдол нь гэрчийн мэдүүлэг болон бичгийн нотлох баримтаар тогтоогдсон, мөн Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын иргэн ....-ээс ирүүлсэн “нийгмийн ажилтан ... нь эрэгтэй хүүхдүүдийг камергүй газар оруулж бие махбодын хүчирхийлэл үйлдэж байна” гэх гомдлыг шалгаад 2019 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдөр хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссан үндэслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн байна.” гэх мэдээллийг Комисст ирүүлсэн байна.

НҮБ-ын Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 12 дугаар зүйлд “Хэний ч хувийн болон ... нэр, төр, алдар хүндэд халдах ёсгүй. Тийм оролцоо хандлагын эсрэг хэн ч бай хуулиар хамгаалуулах эрхтэй”, Монгол Улсын нэгдэн орсон Иргэний болон Улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 9 дүгээр зүйлийн 1-д “Хүн бүр эрх чөлөөтэй, халдашгүй дархан байх эрхтэй”, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад “халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхтэй” гэж тус тус заасан байна.

Дээрхээс үзэхэд ... аймаг дахь МСҮТ-ийн нийгмийн ажилтан .... нь дотуур байрны нэр бүхий сурагчдыг зодож, бие махбодод нь удаа дараа халдаж, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг нь ноцтой зөрчсөн үйлдлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан албан тушаалтанд хариуцлага тооцож, цаашид энэ төрлийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авч, хүүхдийн эрхийг хангаж ажиллах нь зүйтэй байна.

Иймд Шаардлагын хэрэгжилтийг хангаж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, биелэлтийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг Сүхбаатар аймгийн Засаг дарга Ж.Эрдэнэбаатар болон гомдол гаргагч нарт.

ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ